P U T U S A N
Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AFFANDI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso Gang Lori Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hisca Romauli Situmorang, S.H., Pratiwi Utami Butar-Butar, S.H., Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, beralamat di Payasari Permai, Komplek PLN, Kelurahan Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Perantara Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AFFANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto
   - 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong
   - 1 (satu) buah pipet Shabu yang terbuat dari pipet plastic
   - 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300
   - 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan menjauhi Narkotika dimana salah satu yang merugikan dirinya sendiri dan Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFFANDI, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AFFANDI menerima 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.100.000-(satu juta seratus rupiah) dari OGI (dalam lidik) di Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menunggu pembeli di Pinggir Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan kemudian terdakwa membungkus narkotika jenis shabu paket Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi MARTIN J. SIHOMBING, saksi JOS PAHALA SIMARMATA dan saksi WIRA H. NASUTION (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu di Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan dan sekira pukul 16.30 Wib saksi WIRA H. NASUTION melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa dan memesan narkotika sebanyak 2 (dua) gram dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesepakatan harga Rp. 600.000-(enam ratus ribu rupiah) / gram lalu pada terdakwa hendak menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto seharga Rp. 1.300.000-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi WIRA H. NASUTION, lalu saksi MARTIN J. SIHOMBING, saksi JOS PAHALA SIMARMATA dan saksi WIRA H. NASUTION langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto, Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet Shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300 dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga.Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto terdakwa peroleh dari OGI (dalam lidik) seharga Rp. 1.100.000-(satu juta seratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000-(dua ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa MUHAMMAD AFFANDI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1559/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,41 (dua koma empat satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD AFFANDI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFFANDI, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AFFANDI menerima 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu dari OGI (dalam lidik) di Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menunggu pembeli di Pinggir Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan kemudian terdakwa membungkus narkotika jenis shabu paket Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi MARTIN J. SIHOMBING, saksi JOS PAHALA SIMARMATA dan saksi WIRA H. NASUTION (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa ada menyediakan narkotika jenis shabu di Jalan Brigjend Katamso

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan dan sekira pukul 16.30 Wib saksi WIRA H. NASUTION melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa dan memesan narkotika sebanyak 2 (dua) gram lalu pada terdakwa hendak menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto tersebut kepada saksi WIRA H. NASUTION, lalu saksi MARTIN J. SIHOMBING, saksi JOS PAHALA SIMARMATA dan saksi WIRA H. NASUTION langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto, Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet Shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300 dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga.Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto terdakwa peroleh dari OGI (dalam lidik)

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa MUHAMMAD AFFANDI .

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1559/NNF/2023,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,41 (dua koma empat satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD AFFANDI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARTIN J. SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300 dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa menjual dan hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai calon pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang dikenalnya dengan panggilan Ogi sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. WIRA H. NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300 dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa menjual dan hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang dikenalnya dengan panggilan Ogi sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300 dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Ogi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada Ogi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga keseluruhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2023 sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pipet shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga
- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300 dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Ogi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada Ogi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga keseluruhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2023 sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto dikirim seluruhnya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa Muhammad Affandi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1559/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,41 (dua koma empat satu) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Muhammad Affandi, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300 dan 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga dimana Terdakwa ditangkap pada saat hendak menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Ogi dan Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada Ogi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya sehingga keseluruhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2023 sampai Terdakwa tertangkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 10 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa Muhammad Affandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1559/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,41 (dua koma empat satu) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Muhammad Affandi, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto;
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300;
- 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFFANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram netto;
   - 50 (lima puluh) lembar plastik klip kosong;
   - 1 (satu) buah pipet shabu yang terbuat dari pipet plastik;
   - 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam dengan nomor SIM 081264495300;
   - 1 (satu) buah dompet kecil dengan motif bunga;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Denny L. Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Zufida Hanum, S.H., M.H.
Denny L. Tobing, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)